

1500047-81.2019.8.26.0082

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... Destarte, cabível a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006).

Assim, reduzo a pena em 2/3, para estabelecê-la em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

No que atine ao regime inicial de pena, embora o tráfico de entorpecentes seja crime de elevada perniciiosidade social, observa-se que o réu respondeu ao processo também em liberdade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

2ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, 18550-073 - Boituva - SP

Telefone: (015) 3416-6252 - E-mail: boituva2@tjsp.jus.br

1500047-81.2019.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500047-81.2019.8.26.0082

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WELLYNTON ANTUNES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

WELLYNTON ANTUNES DOS SANTOS, já qualificado nos autos, foi denunciado às fls. 34/36 como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 27 de fevereiro de 2019, por volta das 13h55, na Rua Lourdes Lisboa Dalmazzo, 134, nesta cidade e comarca de Boituva, adquiriu e trazia consigo 15 (quinze) porções de cocaína, com peso líquido aproximado de 2,54g (dois gramas e cinquenta e quatro centigramas), 14 (quatorze) porções de "crack", com peso líquido aproximado de 2,56g (dois gramas e cinquenta e seis centigramas) e 08 (oito) porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, com pelo líquido aproximado de 14,22g (quatorze gramas e vinte e dois centigramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Decisão às fls. 38/39 para notificação e decisão à fl. 72 deferindo a citação por

editais. Defesa prévia de defensor nomeado pelo juízo às fls. 87/89.

Recebimento da denúncia e designação da audiência de instrução e julgamento às fls. 90/91.

Em audiência virtual, realizada de acordo com o Comunicado CG 284/2020, foram tomados os depoimentos das testemunhas e o réu foi interrogado.

Vieram as alegações finais de forma oral.

Em suas razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia, com fixação do regime aberto.

Já a Defesa postulou a absolvição, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta e a concessão das benesses legais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 08), nos laudos periciais (fls. 12/15, 16/19 e 20/23) que atestaram a presença das substâncias cocaína e THC (maconha), substâncias que estão na lista dos entorpecentes e psicotrópicos de uso proscrito no Brasil, e pelo relatório final (fl. 30).

Quanto a autoria, não ocorre de modo diverso.

Os guardas municipais Damião dos Santos Bezerra e João Carlos de Souza, na delegacia, declararam que em patrulhamento pelo bairro Novo Mundo depararam-se com o réu tirando da cintura um estojo preto fino, jogando-o numa residência, sendo que no interior do objeto estavam a maconha, a cocaína e o crack. Acrescentaram que é de conhecimento do meio policial que o réu seria traficante no local.

Em Juízo, o GCM Damião confirmou suas declarações, acrescentando que o estojo que viram o réu retirar do bolso fora jogado para dentro de um portão de grade de uma casa e que conseguiram pegá-lo sem a necessidade de nela ingressar.

Em declarações policiais, o denunciado disse que não possuía residência fixa, ficando na rua, sem família, bem como estava procurando por emprego. Afirmou ser usuário de maconha.

Não compareceu em Juízo.

Como se denota do contexto probatório, a prova é fluída no sentido da dinâmica do delito de tráfico. O réu se encontrava em local notoriamente conhecido como de venda de drogas e foi visualizado pelos guardas retirando do bolso o mesmo objeto no qual, posteriormente, encontraram as drogas.

O local dos fatos, a variedade e quantidade de drogas e a falta de indicação de outras provas ou justificativas por parte do réu, somada à idoneidade dos depoimentos das testemunhas, conduzem a um único desfecho, o condenatório.

Bem por isso que não se fala em desclassificação da conduta para posse de entorpecentes.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase de aplicação penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 anos e 500 dias-multa, porque ausentes circunstâncias judiciais desabonadoras.

Fixada a pena-base, não há circunstâncias agravantes e não se aplica o redutor da atenuante da menoridade, porque não é possível reduzir a pena para aquém do seu mínimo legal, conforme súmula 231 STJ.

Na terceira fase, constata-se que réu é primário, considerado de bons antecedentes, não há informações sobre sua atuação em atividades criminosas ou que integre organização criminosa. Destarte, cabível a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006).

Assim, reduzo a pena em 2/3, para estabelecê-la em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

No que atine ao regime inicial de pena, embora o tráfico de entorpecentes seja crime de elevada perniciosa social, observa-se que o réu respondeu ao processo também em liberdade e é primário (fls. 101/102). Assim, fixo-lhe o regime aberto de prisão.

Não obstante a manifestação do Ministério Público, compreende-se que não é o caso de substituição por restritivas de direitos, porque os efeitos sociais deletérios da tal crime não recomendam que a substituição seja suficiente à reprimenda, asseverando-se que, posteriormente aos fatos, o réu sofreu condenação por delito equivalente.

Incabível sursis, nos termos do art. 44 da Lei de Drogas.

A capacidade econômica do réu autoriza que o valor do dia-multa seja fixado em 1/30 do salário mínimo mensal vigente na data dos fatos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu WELLYNTON ANTUNES DOS SANTOS a cumprir a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto de prisão, e a pagar 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, este no valor mínimo legal, porque incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu poderá apelar em liberdade, porque respondeu ao processo solto.

Autorizo a incineração das drogas remanescentes.

Arbitro em favor do defensor nomeado o valor máximo previsto na tabela da OAB/DPE.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, proceda-se ao necessário e após arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

P.R I.C.

Boituva, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA